

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 284/2536

พนักงานอัยการจังหวัดเลย

โจทก์

นายสรรเสริญ ปานเครือ กับพวก

จำเลย

นายโกศล นพคุณ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวาสนา ชูเลิศ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกา บัดนี้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่มีความประสงค์ ที่จะต่อสู้คดีในชั้นฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกา และโปรดออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายืนยันว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3)(7)(8) วรรคสามที่แก้ไขแล้วประกอบ มาตรา 83 ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสี่คนละ 4 ปี 6 เดือน คำให้การชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยทั้งสี่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามคงลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสี่ คนละ 2 ปี 12 เดือน คำขออื่น ของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 77)

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา(อันดับ 82)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำนวนที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาออกหมายจำคุก เมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาออกหมายจำคุก
เมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ